

1523990-09.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2269261/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 20614061 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3511/21/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 3514/21/102 - 02º D.P. BOM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523990-09.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523990-09.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2269261/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 20614061 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3511/21/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 3514/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2269261 - 02º D.P. BOM

RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO LUIZ SOUZA DOS REIS

Vistos.

Sérgio Luiz Souza dos Reis foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 cc artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, no dia 02 de outubro de 2021, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, prorrogada pelo Decreto Estadual nº 65.502/2021 (calamidade pública), por volta das 16h25min, a Alameda Bara o de Piracicaba, altura do numeral 155, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 102 (cento e dois) frascos contendo 612ml (seiscentos e doze mililitros) de lança perfume, 24 (vinte e quatro) papelotes, contendo 15,4g (quinze gramas e quatro decigramas) de cocaína, 05 (cinco) "tijolos" de maconha, com peso equivalente a 1.480,1g (mil, quatrocentas e oitenta gramas e uma decigrama), e 61 (sessenta e um) invólucros plásticos tipo "zip", contendo 110,6g (cento e dez gramas e seis decigramas) de maconha, substâncias estas entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de

exibição e apreensão de fls.23/24 e laudo de constatação preliminar de fls.10/14.

O réu foi preso em flagrante delito e, no mesmo dia, foi-lhe concedido o benefício da liberdade provisória (fls. 52/55).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 28 de outubro de 2021 (fls. 84/86).

O réu foi regularmente citado (fl. 108) e apresentou resposta à acusação (fl. 111).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 23/24), pelo Laudo de Constatação (fls. 10/14), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 158/128) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito também foi comprovada.

A testemunha Tiago Moreira da Silva, guarda civil municipal, alegou que viu o réu pegar a mochila com um traficante e transportar, numa mudança de fluxo dos usuários. Viram o réu colocando coisas numa mochila. Ele foi abordado ao sair do fluxo. Havia porções de maconha e uma outra droga. A maior parte era crack, quase 3 tijolos. Havia uma porção de maconha separada e duas porções lacradas. O réu é mula do tráfico, sua ação é uma rotina das mulas. O traficante não sai, eles usam os usuários ou traficantes menores. Não houve resistência por parte do réu. No fluxo, o réu estava próximo a uma banca, o traficante colocou as coisas na mochila e o réu saiu na direção contrária à direção tomada pelo fluxo de usuários. Já estavam observando o réu. O depoente não o viu vendendo drogas. Ele não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente, mas aparentava estar em situação de rua. Não se recorda se o réu disse alguma coisa.

A testemunha Luciano Fernando Ferreira disse que estava em patrulhamento, o réu foi observado. Ele foi abordado ao sair do fluxo. Na mochila do réu havia drogas, maconha e lança-perfume. Ele não disse nada. Ele foi encaminhado ao DP. Não conhecia o réu de abordagens anteriores. Ele estava tranquilo. Viu que no fluxo havia várias pessoas em volta do réu, por conta disso ele foi abordado. Não havia dinheiro com ele, nem celular ou anotação.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu Sérgio Luiz Souza dos Reis confessou a prática do crime. Pegou a mochila com um rapaz, teria que levar até a Estação Júlio Prestes. Ganharia 20 reais por isto. Não sabia a quantidade que havia dentro da bolsa, apenas que havia maconha. Foi abordado. É usuário de crack há 15 anos. Está em situação de rua em São Paulo, mas tem um sítio em Poá. Foi preso novamente por tráfico, comprou maconha aqui, pois é mais barata, iria trocar por crack em Poá, no sítio. Trabalha em Poá e sempre pega vale para pagar as drogas, acaba por não

receber salário, apenas vales diários.

Pois bem. O réu confessou a prática dos delitos e tem em seu desfavor os depoimentos coesos e harmônicos dos guardas civis metropolitamos que o prenderam em flagrante. Comprovado nos autos que os guardas civis realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu próximo a uma barraca, ele pegou uma mochila de um indivíduo e saiu do fluxo de usuários. Suspeitando da conduta do réu, as testemunhas o abordaram. Submetido à revista pessoal, os guardas apreenderam uma mochila contendo os entorpecentes. Preso em flagrante e formalmente inquirido, o réu confessou a posse das drogas. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de guardas municipais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos guardas como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Inexiste ilegalidade na busca pessoal realizada no réu. Ele estava saindo do fluxo da Cracolândia e foi abordado ao tomar direção oposta ao fluxo de usuários. Encontrado o entorpecente, a prisão em flagrante foi efetuada com fundamento no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Destaque-se decisão do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP . Precedente. (AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019).

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, primário, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, qual seja, a pandemia decorrente do COVID-19, razão pela qual a pena seria agravada em 1/6. Porém, como o réu confessou a prática do delito, sua pena não sofrerá alteração nesta fase. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Neste autos, o réu foi preso em flagrante em 3 de outubro de 2021. Concedida a liberdade provisória (fls. 52/54), foi o réu preso em flagrante novamente três dias depois, 6 de outubro de 2121, na mesma região da Cracolândia, Rua Helvetia, 216, segundo comprovado pela certidão de fls. 145/146. É evidente que o réu faz da prática do comércio espúrio um meio de vida, o que impede a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para inicial cumprimento de pena.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Sérgio Luiz Souza dos Reis como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quinhentos dias-multa.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição da balança e do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA